

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4200/2535

นาย รัก ษ์ จุฬาวไล วงศ์
พันเอก (พิเศษ) เดโช สนธิศิริ
ไวยาวัจกร วัดโคกมะตูม

โจทก์

วัด โค กมะตูม กับพวก

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 60

พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 มาตรา 45

พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ.2528 มาตรา 33

วัดจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นตัวความ ดังนั้น ผู้ที่จะว่าความด้วยตนเอง หรือดำเนินกระบวนการพิจารณาทั้งปวงตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของวัดจำเลยที่ 1 หรือจะตั้งแต่งทนายความให้ว่าความและดำเนินกระบวนการพิจารณาแทนวัดจำเลยที่ 1 ได้ก็คือจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดจำเลยที่ 1 ส่วนไวยาวัจกร ของวัดจำเลยที่ 1 นั้น ตามกฎหมายเถรสมาคมฉบับที่ 8(พ.ศ. 2506) ข้อ 3 และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 45 เป็นคฤหัสถ์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเจ้าอาวาสของวัดให้มีหน้าที่เบิกจ่ายนิตยภัตและมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาจัดการทรัพย์สินของวัด หากได้เป็นผู้แทนของวัดซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จะมีอำนาจว่าความด้วยตนเองหรือดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลแทนวัดได้เพราะได้รับยกเว้นตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ไม่

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาและเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายกับพวกรวม 9 คน ว่าจำเลยที่ 1 กับพวกดังกล่าวได้บุกรุกเข้าไปในที่ดินของโจทก์และตัดฟันโค่นล้มต้นไม้ในที่ดินของโจทก์ทำให้ทรัพย์สินของโจทก์เสียหายคดีอยู่ในระหว่างการไต่สวนมูลฟ้องของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1 โดยพระอธิการชม เฑชรธโม เจ้าอาวาสได้มอบอำนาจให้ผู้ร้องดำเนินคดีแทนจำเลยที่ 1 ต่อมาผู้ร้องได้ยื่นคำร้องลงวันที่ 16 สิงหาคม 2534 ต่อศาลชั้นต้นอ้างว่าผู้ร้องเป็นไวยาวัจกรวัดจำเลยที่ 1 มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505 และมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหาเถรสมาคม ฉบับที่ 8(พ.ศ. 2506) ข้อ 3 และตามที่เจ้าอาวาสวัดจำเลยที่ 1 มอบหมายเป็นหนังสือไว้ ผู้ร้องจึงจำเป็นต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยขอเข้ามาเป็นคู่ความหรือตัวความในฐานะจำเลยในคดีนี้แทนวัดโคกมะตูม จำเลยที่ 1 เพื่อให้ได้มีโอกาสต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ ซึ่งผู้ร้องได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ. 2528 มาตรา 33 ให้ผู้ร้องมีอำนาจว่าความในศาลได้ จึงขอเข้ามาเป็นคู่ความหรือตัวความแทนวัดโคกมะตูมจำเลยที่ 1 ได้กรณีหนึ่ง และในฐานะผู้ร้องเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอื่นกำหนดให้ผู้ร้องว่าความในศาลให้แก่วัดโคกมะตูมจำเลยที่ 1 ได้อีกกรณีหนึ่งด้วย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ผู้ร้องมิใช่ผู้แทนของจำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธิว่าความได้ หากจะดำเนินคดีให้จำเลยที่ 1 แต่งตั้งทนายความเข้ามา ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังยุติว่า โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 กับพวกรวม 9 คน ในข้อหาความผิดฐานบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์สิน วัดจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคล จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าอาวาสของวัดจำเลยที่ 1 ผู้ร้องเป็นไวยาวัจกรของวัดจำเลยที่ 1 ในระหว่างนัดไต่สวนมูลฟ้องของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 2 ในนามของวัดจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 1 ตั้งให้ผู้ร้องเป็นไวยาวัจกรวัดจำเลยที่ 1 จึงให้ผู้ร้องดำเนินคดี

แทนโดยมีภาพถ่ายใบแต่งตั้งไวยาวัจกรและภาพถ่ายใบมอบอำนาจของจำเลยที่ 2
แนบท้ายคำร้อง ปราบฏตามคำร้องฉบับวันที่ 23 เมษายน 2534 ศาลชั้นต้นสั่งใน
รายงานกระบวนการพิจารณาว่า ให้ผู้ร้องนำหนังสือมอบอำนาจของจำเลยที่ 2 แสดงต่อ
ศาลในนัดหน้า ครั้นในวันนัดผู้ร้องนำหนังสือมอบอำนาจของวัดจำเลยที่ 1 เนื้อความ
ทำนองเดียวกับการแต่งตั้งให้เป็นทนายความปราบฏตามเอกสารในสำนวนอันดับที่
37/1 และผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจแถลงต่อศาลชั้นต้นว่า เข้าใจว่าผู้รับมอบ
อำนาจว่าความได้เองจึงไม่ได้แต่งตั้งทนายความ ขอเลื่อนการไต่สวนไปนัดหน้า ศาล
ชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนการไต่สวนไปในวันที่ 19 สิงหาคม 2534 ครั้นวันที่ 3
กรกฎาคม 2534 ผู้ร้องยื่นคำร้องขอความสำคัญว่า ผู้ร้องเป็นไวยาวัจกรเป็นเจ้า
พนักงานตามพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และกฎหมายเถรสมาคมฉบับที่
8(พ.ศ. 2506) ข้อ 3 และตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 33 ผู้
ร้องจึงเป็นคู่ความแทนจำเลยที่ 1 และมีอำนาจชักค้ำพยานโจทก์ในการพิจารณาคดี
ในศาลได้เมื่อตัวความมิได้ตั้งทนายความ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 60 ผู้รับมอบอำนาจจะว่าความอย่าง
ทนายความไม่ได้ให้ตั้งทนายความเพื่อพิจารณาคดีต่อไป ต่อมาวันที่ 16
สิงหาคม 2534 ผู้ร้องยื่นคำร้องมีข้อความดังที่กล่าวแล้วข้างต้นอีกพร้อมกับมีหนังสือ
ยกเลิกการมอบอำนาจของวัดจำเลยที่ 1 ที่มอบให้ผู้ร้องฉบับตามเอกสารในสำนวน
อันดับที่ 37/1 และภาพถ่ายใบแต่งตั้งผู้ร้องเป็นไวยาวัจกรของวัดจำเลยที่ 1 มาท้าย
คำร้องด้วย มีปัญหาว่าผู้ร้องซึ่งเป็นไวยาวัจกรของวัดจำเลยที่ 1 จะเป็นคู่ความหรือ
ตัวความแทนวัดจำเลยที่ 1 และว่าความอย่างทนายความด้วยตนเองพร้อมกับดำเนิน
กระบวนการพิจารณาทั้งปวงแทนวัดจำเลยที่ 1 ได้หรือไม่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 60 วรรคแรก บัญญัติว่า "ฯลฯ ผู้แทนในกรณีที่
คู่ความเป็นนิติบุคคลจะว่าความด้วยตนเองและดำเนินกระบวนการพิจารณาทั้งปวงตามที่
เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของตน หรือจะตั้งแต่งทนายความคนเดียวหรือหลายคนให้

ว่าความและดำเนินกระบวนการพิจารณาแทนตนก็ได้"คดีนี้ วัดจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคล ซึ่งเป็นตัวความดั่งนั้น ผู้ที่จะว่าความด้วยตนเองหรือดำเนินกระบวนการพิจารณาทั้งปวง ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของวัดจำเลยที่ 1 หรือจะแต่งตั้งทนายความคนเดียว หรือหลายคนให้ว่าความและดำเนินกระบวนการพิจารณาแทนวัดจำเลยที่ 1 ได้ก็คือ จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดจำเลยที่ 1 ส่วนผู้ร้องซึ่งเป็นไวยาวัจกร ของวัดจำเลยที่ 1 นั้น ตามกฎหมายเถรสมาคม ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2506) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร ข้อ 3 ระบุว่า "ในกฎหมายเถรสมาคมนี้"ไวยาวัจกร" หมายถึง คฤหัสถ์ผู้ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่เบิกจ่ายนิตยภัต และมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษา จัดการทรัพย์สินของวัดตามที่เจ้าอาวาสมอบหมายเป็นหนังสือ" และพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์พ.ศ. 2505 มาตรา 45 บัญญัติว่า "ให้ถือว่าพระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์และไวยาวัจกรเป็นเจ้าพนักงานตามความใน ประมวลกฎหมายอาญา" จากข้อความในบทบัญญัติ มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และข้อความในกฎหมายเถรสมาคมในข้อดังกล่าวสำหรับ ไวยาวัจกรนั้นมีความหมายว่า ไวยาวัจกรซึ่งเป็นคฤหัสถ์ได้รับการแต่งตั้งและได้รับ มอบหมายเป็นหนังสือจากเจ้าอาวาสของวัด ให้มีหน้าที่เบิกจ่ายนิตยภัต และมีอำนาจ หน้าที่ดูแลรักษาจัดการทรัพย์สินของวัดและในการปฏิบัติงานดังกล่าวของไวยาวัจกร ให้ถือเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา เช่น หากไวยาวัจกรผู้นั้นถูกผู้ใด ฆ่าขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่แล้ว ผู้ที่ฆ่าไวยาวัจกรนั้นย่อมต้องรับโทษสถานหนัก เพราะเป็นการฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติการตามหน้าที่ดังเช่นที่บัญญัติไว้ในมาตรา 289(2)แห่งประมวลกฎหมายอาญา เป็นต้น หาได้หมายความว่า ไวยาวัจกรผู้นั้นเป็น ผู้แทนของวัดซึ่งเป็นนิติบุคคลย่อมมีอำนาจว่าความด้วยตนเอง หรือดำเนินกระบวนการ พิจารณาในศาลแทนวัดได้ เพราะได้รับยกเว้นตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ ทนายความ พ.ศ. 2528 ดังผู้ร้องฎีกาไม่ เพราะบทบัญญัติมาตรา 33 แห่งพระราช บัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ดังกล่าว ยกเว้นให้ผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนและรับใบ

อนุญาตว่าความในศาลได้เฉพาะผู้ที่ได้กระทำในฐานะเป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ องค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่หรือมีอำนาจหน้าที่กระทำได้โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความหรือกฎหมายอื่น ดังเช่น พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 มาตรา 6 และมาตรา 11(3) ซึ่งบัญญัติให้พนักงานอัยการเป็นทนายแผ่นดิน และให้มีอำนาจและหน้าที่รับแก้ต่างในคดีแพ่งและคดีอาญาซึ่งเจ้าพนักงานถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่ ฯลฯ เป็นต้น ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(เพี้ยน พุทธสุตตะตา-บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชรโรจน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ